

1503039-09.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rogério Danna Chaib

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Juanito Junior de Souza Brito

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogério Danna Chaib

Vistos.

Juanito Júnior de Souza Brito, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o art. 61, II, "j", do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira - SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1503039-09.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503039-09.2021.8.26.0320

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Juanito Junior de Souza Brito

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogério Danna Chaib

Vistos.

Juanito Júnior de Souza Brito, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o art. 61, II, "j", do Código Penal.

Consta da denúncia que na data e local dos fatos, o réu trazia consigo, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, quinhentas e vinte e duas porções de Erythroxylon coca e um "tijolo" de Cannabis sativa L., descritas a fl. 02, substâncias entorpecentes que causam dependência física ou psíquica, sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Sendo o réu notificado, apresentou defesa prévia, sendo a denúncia recebida com base no inquérito policial e foi regularmente citado, bem como teve apresentadas suas certidões de antecedentes criminais.

Como medida de instrução foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes e foi interrogado o réu.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público opinou pela procedência da ação por estar demonstrada a autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes.

Já a defesa pleiteou a absolvição do réu por insuficiência de provas ou a desclassificação para o porte de tóxicos destinado ao próprio consumo.

É o relatório.

DECIDO.

Preliminarmente, indefiro a nulidade apontada pela defesa, pelo fato de ter sido descumprido o disposto no art. 212 do Código de Processo Penal, pois a defesa não se insurgiu contra isto no momento adequado e tampouco indicou qual o prejuízo que lhe foi causado.

E este entendimento já foi referendado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Recurso Especial nº 1.672.649 - SP -2017/0122646-7, RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER), cabendo enunciar o seu entendimento:

“ Conforme já se verificava na vigência da redação antecedente, o hodierno texto do artigo 212 do CPP continuou a regular apenas o modo de formulação de perguntas pelas partes às testemunhas. Logo, é óbvio que nada mudou no que tange à prerrogativa do magistrado de ser o primeiro a perguntar (matéria não ventilada, no referido artigo, nem antes, nem atualmente, visto que jamais nele se tratou de estabelecer quem indaga inicialmente e quem pergunta depois, ou seja, qual a ordem na inquirição).

[...]

Bem se vê - repita-se - que o artigo em tela, antes e depois, se restringia e se restringe a regular o modo de formulação de perguntas pelas partes. Logo, é totalmente descabido sustentar que a alteração legislativa mudou a posição do Juiz, impondo-lhe que passasse a formular perguntas apenas no final, após as partes, em caráter meramente subsidiário ou secundário.

Aliás, ao contrário, o novo texto procurou, até, reforçar a precedência do magistrado, deixando claro que este (embora seja o primeiro a perguntar), pode voltar a formular indagações no final se as respostas às posteriores perguntas feitas (agora diretamente) pelas partes deixarem pontos obscuros. “

E a respeito da ordem das perguntas, o festejado Desembargador Guilherme de Souza Nucci, comentando a alteração legislativa do art. 212, do Código de Processo Penal, preleciona:

“ ... tal inovação, entretanto, não altera o sistema inicial de inquirição, vale dizer, quem começa a ouvir a testemunha é o Juiz, como de praxe e agindo como presidente dos trabalhos e da colheita da prova. Nada se alterou nesse sentido. A nova redação dada ao art. 212 manteve o básico. Se, antes, dizia-se ' as perguntas das partes serão requeridas ao Juiz, que as formulará à testemunha', agora se diz que 'as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha (...) (in Código de Processo Penal Comentado, Ed. RT, 9ª edição, 2009, pg. 483)

Muito embora tenha advindo um julgado de Habeas Corpus (HC 187.035), oriundo do Colendo Supremo Tribunal Federal, concedendo a ordem para anular uma sentença onde, em tese, teria sido descumprido o comando do art. 212 do Código de Processo Penal, trata-se de julgamento isolado da 1ª Turma daquela Corte, o qual ainda não foi sumulado e sequer analisada a questão pelo plenário, para se sustentar sua cogência.

Ademais, no referido julgado há a menção de a autoridade coatora ter induzido respostas e prejudicado o réu, algo que nestes autos efetivamente não ocorreu.

E até mesmo causa espanto a nova interpretação dada por algumas Turmas de Cortes Superiores, quando houve a mudança legal em 2008 e mais de uma década depois, chegou-se ao entendimento de que o Juiz estaria impedido de formular perguntas, como sempre esteve autorizado a fazê-lo, pelo ordenamento jurídico pátrio. Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, passo à análise do mérito da questão.

A ação penal é procedente.

Tendo em vista o conjunto probatório acostado aos autos, perfeitamente possível atribuir ao acusado a prática do delito do art. 33, caput, da Lei Antitóxicos. A materialidade do delito vem comprovada de acordo com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 100/101 e pelo laudo de constatação de fl. 22/23, tratando-se de 48,7 g. de cocaína em pedra, divididos em quinhentas e vinte e duas porções, além de 128,6 g. de maconha, distribuídos em porção única e 130 g. fracionadas, divididos em cento e doze porções, evidenciando-se a intenção de tráfico por estarem as porções de cocaína prontas para serem entregues ao usuário final, carecendo a maconha de fracionamento, tratando-se de mais de uma espécie de tóxico. Não se negue o fato de ter o réu procurado uma versão que o favorecesse, alegando que saiu do trabalho, estando todo sujo e foi abordado por policiais militares quando falava com sua esposa pelo celular, realmente tendo consigo uma mochila, mas não possuía qualquer entorpecente, sendo levado preso apenas porque tinha antecedentes criminais e os policiais exigiam que ele lhes desse ao menos uma arma, para não ser preso, somente sabendo da apreensão de tóxicos quando foi apresentado na delegacia de polícia.

Porém, ouvidos os policiais militares Oliveira e, Pinheiro, relataram ter visto o réu caminhando pela via pública em atitudes suspeitas, tendo demonstrado nervosismo com suas aproximações, tendo ele consigo uma mochila, acabando por ser abordado e na mochila havia meio "tijolo" de maconha, além de outras cento e doze porções de maconha e ainda quinhentas e vinte e duas pedras de crack, nada dizendo o acusado sobre o tóxico, apenas confirmando sua posse.

Já Rogério dos Santos apenas confirmou os bons antecedentes do réu, tendo dito que trabalhava com ele em uma obra, sendo ele seu sobrinho e exercia a função de pedreiro, quando acabou sendo preso.

Portanto, se o réu foi abordado aleatoriamente por policiais militares que testemunharam em Juízo estar ele com uma mochila onde havia farto volume de tóxicos, é óbvio que trazia consigo o entorpecente para fins de tráfico, perfazendo-se a conduta a ele imputada na denúncia.

Inexistiu nulidade quanto a busca pessoal feita, realizada nos moldes do art. 244 do CPP, até porque a Jurisprudência tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como do Colendo Supremo Tribunal Federal aponta que eventual irregularidade quanto à informação ao direito de permanecer em silêncio, é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (cf. RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, DJE 04/05/2016).

Mesmo tendo a defesa entendido inexistirem provas de que o réu vendia o tóxico, o crime em exame é de conteúdo múltiplo, bastando a posse com a destinação de venda, até mesmo havendo a apreensão de mais de uma espécie de tóxicos, em grande número de porções.

Inaceitável a desclassificação da conduta quando nem mesmo o réu confessou a posse de qualquer tóxico, não sendo crível que alguém a trazer consigo quase trezentos gramas de drogas, divididos em mais de seiscentas porções, venha a fazê-lo para seu próprio consumo.

E sem razão a defensoria quando se insurge contra a atividade policial, não havendo qualquer motivo para lhe conferir descrédito, mesmo porque se tratam de funcionários públicos cujos atos gozam de presunção de veracidade e não estão impedidos de depor.

Ademais, seria contraditório o Estado dotar seus agentes de funções preventivas e repressivas à prática criminosas e quando os chama para prestar esclarecimentos sobre seus atos, não conferir crédito às suas versões.

Farta é a Jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal nesse sentido, podendo ser extraídos os seguintes julgados:

" O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos"

(STF -1ª Turma - HC nº 74.608-0/SP - Rel. Min Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

" A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas ".

(Supremo Tribunal Federal, HABEAS CORPUS Nº 74522 JULGAMENTO: 19/11/1996)

" A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. "

(STF - 2ª T.- HC nº 74.522-9/AC - Rel. Mm. Maurício Corrêa - DJU 13/12/96, pág. 50.167).

Valiosas ainda as lições encontradas em julgado inserto na JTJ 268/525, sendo feita menção a outros acórdãos, encontrados em RJTJSP 13/478 e RT 733/567, no sentido de que ninguém se envolve suasoramente como testemunha processual, tais os encargos e incômodos que assume, quando não fosse o desprazer de contribuir para a responsabilização de outrem. Há uma resistência invencível que leva o homem a esquivar-se e até negar ou calar a verdade. A consciência ética que induz ao dever de colaborar para o cumprimento da Justiça está muito longe de ser atingida. O agente da segurança é recrutado mediante concurso público para atuar em prevenção e repressão à criminalidade e não é sensato negar-lhe crédito quando, perante o mesmo Estado que o contratou, relata atos de ofício. É compromissado como qualquer outra testemunha e a circunstância de inexistir pessoa não pertencente aos quadros policiais para depor é justificável.

Também deve ser anotado qual seria o motivo para serem feitas restrições aos depoimentos de policiais militares que sequer conheciam o réu e nem mesmo atuam nesta Comarca, para serem acolhidas justificativas feitas por pessoa que pretende se ver livre de acusação pela prática de crime grave.

O simples fato de ter sido o réu detido quando saída do trabalho, estando todo sujo e cimento e barro, em nada elide sua culpabilidade, até porque pode perfeitamente ter sido remunerado para transportar a droga e estar naquelas condições poderia servir como álibi para evitar uma abordagem policial, o que felizmente não ocorreu. Ademais, pouquíssimo provável que os policiais tivessem abordado o réu aleatoriamente e por não ter ele apresentado alguma arma para eles ou informações sobre quem atuava no tráfico de drogas, viessem apresentar farto volume de tóxicos para a autoridade policial, acusando injustamente alguém que sequer conheciam, de ser o possuidor das drogas.

Desse modo, ficou demonstrada a materialidade do delito e respectivo nexa causal com a autoria delituosa por parte do réu, o qual trazia consigo grande quantidade de substâncias entorpecentes destinadas ao consumo de terceiros, impondo-se-lhe o decreto condenatório.

Na dosagem da pena, atento aos critérios norteadores do art. 59 do Código Penal,

verifico que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, o qual trazia consigo farto volume de tóxicos, podendo ser elevada sua pena-base com fundamento no art. 42 da Lei de Tóxicos, ficando inicialmente fixada em seis anos e oito meses de reclusão e seiscentos e sessenta e seis dias-multa.

O réu é reincidente, como visto a fls. 45/51 e ainda incide em seu desfavor a circunstância agravante objetiva de ter sido o crime cometido em período de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, merecendo sua pena novo acréscimo de um terço, para ficar definitivamente fixada em oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão e oitocentos e oitenta e oito dias-multa, o unitário no mínimo legal.

Não há como aplicar a benesse do § 4º do art. 33 da atual Lei nº. 11.343/06, pois se trata de réu reincidente.

O regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o fechado, tendo em vistas as recomendações da Lei nº 8.072/90, já que se trata de delito hediondo.

Vale observar que para a fixação de regime inicial fechado, isto continua a ser estabelecido pelas regras contidas no art. 59 do Código Penal, o qual faz menção ao § 3º, do art. 33, do mesmo Codex, ou seja, não se trata apenas de se analisar a quantidade da pena, mas que este regime inicial atenda à personalidade do acusado e em que circunstâncias cometeu o delito.

Nesse sentido, os seguintes precedentes emanados do Colendo Supremo Tribunal Federal: HC 104.827, primeira turma, relator o ministro Luiz Fux, DJE de 06/02/2013; HC 111.365, primeira turma, relator o ministro Luiz Fux, DJE de 19/03/2013; are 675.214-agr, segunda turma, relator o ministro Gilmar Mendes, DJE de 25/02/2013; HC 113.880, segunda turma, relatora a ministra Cármen Lúcia, DJE de 17/12/2012; HC 112.351, segunda turma, relatora a ministra Cármen Lúcia, DJE de 08/11/2012; RHC 114.742, primeira turma, relator o ministro Dias Toffoli, DJE de 08/11/2012; HC 108.390, primeira turma, relatora a ministra Rosa Weber, DJE de 07/11/2012.

E deverá estar preso para apelar, pois não se concede o direito de apelar em liberdade para quem já se encontrava preso cautelarmente, não se perdendo de vista também os preceitos contidos na Lei nº 8.072/90, devendo ainda ser preservada a ordem pública.

Ante o exposto e diante de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Juanito Júnior de Souza Brito, qualificado nos autos, a pena de oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão e oitocentos e oitenta e oito dias-multa, o unitário no mínimo legal, sob o regime inicial fechado, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o art. 61, II, "j", do Código Penal.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Custas ex lege, condenando-se o réu oportunamente, ao pagamento de 100 UFESP, deixando de fazê-lo, por ora, sendo merecedor dos benefícios da assistência judiciária.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Limeira, 21 de janeiro de 2022.

Rogério Danna Chaib

Juiz de Direito -

Limeira, 21 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA